Jüri Särki TARge25 ülesanne-2 Töösuhted ja IT Lepingud

Õiguslikud raamistikud, erisused ja praktilised aspektid Eesti IT-sektoris

Töösuhete Eripärad

Valdkondlikud Erisused

Infotehnoloogia alal töösuhted ei erine olemuslikult üldistest töösuhetest, kuid kuna IT läbib kõiki majandusharusid, peavad spetsialistid arvestama töökoha erisustega.
Näiteks mittespetsiifilistes IT ettevõtetes võivad kehtida avaliku teenistuse, kaitseväe reeglid või isegi eraldiseisvad kollektiivlepingud.

Konfidentsiaalsus

IT spetsialistid puutuvad oma igapäevatöös sageli vahetult kokku organisatsiooni jaoks kriitiliste ja tundlike andmetega, mis ei tohi mingil juhul jõuda kõrvaliste isikuteni.
Seetõttu on vältimatu sõlmida töötajaga range konfidentsiaalsuse kokkulepe, mis on töölepingu lahutamatu osa.

Tarnelepingud ja Võlaõigusseadus

Organisatsioonide omavaheline suhtlus toimub reeglina lepingute alusel. Eestis reguleerib neid suhteid kõige enam Võlaõigusseadus.

Lepingud annavad vajaliku õiguskindluse ettenägematute juhtude jaoks ning tagavad lepingu rikkumise puhuks lepingupooltele võimalikult väikesed kahjud.

IT Lepingute Olulised Aspektid

Kasutustingimused

Osapooled peavad läbi rääkima tarkvara kasutusrežiimi ja litsentsilepingud, valides vabavara, avatud lähtekoodiga lahenduste või täieliku väljaostu vahel.

Õiguslik Keerukus

IT-valdkonnas on näidislepingute koostamine keeruline. Tänapäevane Võlaõigusseadus toob uusi ja nüansirikkaid õigusnõudeid, mis muudavad lepingute sisu mitmekesiseks.

Asümmeetria

Tarkvaralepingud on autoriõigusest tulenevalt ebasümmeetrilised. Seadus kaitseb autorit, mistõttu tellija peab end spetsiaalse autorilepinguga kaitsma.

Lepingu Liigi Valik ja Sisu

- Lepingut kohaldatakse selle sisuliste punktide, mitte pealkirja järgi. Sisu määrab lepingu tõelise olemuse.
- Näiteks IT valdkonnas levinud paigaldus- ja hooldusleping on juriidilises mõttes enamasti tavaline töövõtuleping.
- Lepingute sõlmimisel tuleb arvestada kõigi asjakohaste seadusesätetega (töövõtulepinguga võib seonduda ka ost-müük).
- Tellija suurim risk on jätta õigused lepinguliselt tagamata – nii võib jääda ilma sellest, mille eest tegelikult maksti.

Levinud Näidislepingud Eestis

Riist- ja Tarkvara

Riistvara või laiatarbetarkvara müügileping koos vajalike litsentsilepingutega ning spetsiifilised riistvara hooldusleping.

Süsteemianalüüs

Infosüsteemi lähteanalüüsi leping, mis kaardistab vajadused ja defineerib tehnilised eesmärgid enne arendust.

Arendus ja Testimine

Tarkvara arenduse, testimise, paigaldamise, koolituse ja hoolduse lepingud koos üksikasjalike lisadega.

Avaliku Sektori Erisused

Riigihanke Kohustus

Määratud Künnised

Avalikus sektoris IT hankeid läbi viies on kriitilise tähtsusega meeles pidada, et seadusega määratud maksumust ületavad ostud ja tellimused peavad läbima kõik ametlikud riigihanke protseduurid.
See tagab hangete läbipaistvuse, võrdse kohtlemise ja rahaliste vahendite säästliku kasutamise riiklikul tasandil.

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemisel eksitakse tavaliselt tahtmatult või hoolimatusest. Kõige levinumaks eksimuseks on siin isikuandmete töötlemine ilma isiku nõusolekuta. Kui niisugune tegu on aga tahtlik ja pannakse toime identiteedi vargus, siis on see juba karistatav ka kriminaalkorras. Isikuandmete ja finantsandmete varastamine on muutunud üheks suurimaks kuritoeliigiks maailmas. Samuti on karistatavad viiruste ja nuhkvara levitamine ning muul viisil arvutite ja arvutivõrkude töö takistamine või halvamine. Need tegevused on kõik liigitatavad küberkuritegevuseks. Laialt on tuntud küberkuritegevuse liigid, nagu illegaalse sisu levitamine Internetis või muudes infokanalites. Jõustruktuuride erilise tähelepanu all on pedofiilia, ksenofoobia ja kõik rassilise, rahvusliku või poliitilise vaenu õhutamise juhtumid.

Elektroonilise tehingud

Seadustega on reguleeritud ka tehingud, mis toimuvad elektroonilise side vahendeid kasutades tavalises internetipoes, e-kirjaga tellimise esitamisel ja pakkumiste tegemisel, oksjonitel pakkumisel ning panganduses ja aktsiabörsidel. Nende tehingute juures on oluline saada kinnitus, et ostjal ja müüjal on kokkuleppest tõepoolest ühesugune arusaam. Müüja poolt peavad olema teada antud kõik müügi tingimused ja kauba/teenuse omadused ning kaasnevad kohustused. Ostja peab olema nõus tehtud pakkumisega.

Küsimused?

Alikad

Õiguse alused.doc